La organización de la prevención de riesgos laborales

PID_00244432

Guillermo García González

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas



Universitat Oberta de Catalunya



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Índice

Introducción..... 5

Objetivos..... 6

1. La organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa: marco normativo y modalidades..... 7

2. Asunción personal por el empresario..... 10

3. Designación de trabajadores..... 13

4. Los servicios de prevención de riesgos laborales..... 16
4.1. Los servicios de prevención propios 17
4.2. Los servicios de prevención mancomunados 18
4.3. Los servicios de prevención ajenos 19
4.3.1. Naturaleza, funciones y requisitos 19
4.3.2. El concierto de la actividad preventiva 22
4.3.3. Acreditación y registro de los servicios de prevención ajenos 24
4.4. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y los servicios de prevención ajenos 27

5. Auditoría de la prevención de riesgos laborales..... 28
5.1. La auditoría obligatoria de la prevención de riesgos laborales 28
5.2. Las entidades de auditoría 29
5.3. Alcance y contenido de la auditoría 31
5.4. Periodicidad de la auditoría 32
5.5. El informe de auditoría 33

6. Los recursos preventivos..... 34

7. Funciones y niveles de cualificación del personal especializado en materia preventiva..... 37
7.1. Funciones de nivel básico 37
7.2. Funciones de nivel intermedio 38
7.3. Funciones de nivel superior 39

Resumen..... 41

Bibliografía..... 43

Introducción

Este módulo analiza los principales aspectos del sistema organizativo de la prevención de riesgos laborales, y presta especial atención a las diferentes opciones de las que dispone el empresario para organizar la prevención en el marco de la empresa, de acuerdo con lo que establecen la Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) y el Reglamento de los servicios de prevención (RSP). Estas posibilidades se pueden clasificar en **dos grandes categorías**: la asunción con **medios propios empresariales** y la contratación de las actividades preventivas con **entidades especializadas**. Cada una de estas modalidades organizativas presenta unas características propias y un singular régimen jurídico, lo cual hace necesario el estudio detallado de cada una de las mismas. En este punto, merece especial referencia el servicio de prevención ajeno, entidad preventiva especializada que es elegida por la mayor parte de las empresas para cumplir con su obligación de organizar la prevención de riesgos laborales.

Una vez analizados los diferentes modelos organizativos, se estudia la regulación legal del sistema de auditoría en **prevención de riesgos laborales**, que tiene como finalidad principal verificar la implantación y el funcionamiento real de los modelos de organización preventiva cuando son desarrollados por la empresa mediante medios propios.

Después de conocer los sistemas de auditoría, se examinan el concepto, las características y el régimen jurídico del **recurso preventivo**, figura introducida por la Ley 54/2003, y cuya presencia en el proceso productivo de la empresa se hace obligada en gran número de supuestos que la normativa ha incluido de manera expresa. La finalidad del recurso preventivo no es otra que integrar la prevención en el ámbito interno de la empresa, y dotarla de esta manera de personal que indirectamente se dedique, en determinadas actividades y procesos, a velar por la seguridad y salud en el trabajo.

El módulo concluye llevando a cabo un análisis detallado de los diferentes **niveles de cualificación formativa** que la normativa incluye en materia de prevención de riesgos laborales: nivel básico, intermedio y superior. Cada uno de estos niveles de cualificación tiene atribuido un contenido formativo mínimo, y a cada uno de los mismos se asocian unas funciones específicas en materia de seguridad y salud laboral.

Objetivos

Después de trabajar el presente módulo, el estudiante será capaz de:

1. Comprender las diferentes modalidades organizativas que contempla nuestro ordenamiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Identificar las limitaciones de los diferentes sistemas preventivos.

3. Conocer los requisitos necesarios para la acreditación y el funcionamiento de los servicios de prevención ajenos.

4. Tener una visión detallada del concepto y la regulación legal de la auditoría en prevención de riesgos laborales.

5. Entender el alcance y significado de la figura del recurso preventivo, su régimen jurídico y su finalidad.

6. Conocer los diferentes niveles formativos en materia de prevención de riesgos laborales, así como las funciones preventivas atribuidas normativamente a cada uno de los mismos.

1. La organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa: marco normativo y modalidades

La prevención de riesgos laborales, como conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, requiere una actuación empresarial que no se limite al mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de deberes y obligaciones, sino que consiga una integración real y efectiva de la seguridad y la salud laboral en todos los ámbitos de la organización productiva. Con este objeto, y en el marco del deber general de seguridad empresarial, el artículo 14.2 LPRL establece la **obligación de las empresas de organizar la prevención de riesgos laborales**, para lo que tienen que contar con medios humanos y materiales suficientes, en los términos establecidos por la LPRL y su normativa complementaria.

La organización de la actividad preventiva es siempre obligatoria para cualquier empresario que emplee a trabajadores por cuenta ajena.

En desarrollo de esta obligación, la LPRL, en su capítulo IV, bajo la rúbrica «Servicios de prevención», regula las diferentes modalidades de organizar la prevención en el seno de las empresas. Estas modalidades son desarrolladas por el RSP (art. 10 y siguientes). Según lo que se dispone en las dos normas, nuestro ordenamiento jurídico incluye **cuatro modalidades de organización de la prevención en las empresas**:

- Designación de uno o varios trabajadores de la empresa para desarrollar funciones preventivas.
- Asunción por el empresario de la actividad preventiva.
- Constitución de un servicio de prevención propio o mancomunado en la empresa.
- Recurso a uno o varios servicios de prevención ajenos.

Estas modalidades de organización preventiva tienen carácter imperativo, por lo que la **negociación colectiva** no podrá introducir nuevas modalidades, sin perjuicio de que por medio de instrumentos colectivos se implementen opciones a favor de una u otra modalidad, siempre que esto redunde en una mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

El empresario resulta obligado por la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales a articular la **organización de la prevención** en el ámbito de la empresa, y tiene que optar por alguna de las modalidades preventivas más arriba referidas y que se regulan en los artículos 30 a 32 LPRL y 10 a 21 RSP.

En cumplimiento del **deber de prevención** de riesgos profesionales, el empresario asumirá personalmente la actividad preventiva, designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de esta actividad, constituirá un servicio de prevención propio o mancomunado o concertará este servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

La elección del **sistema de organización de la prevención** en el ámbito de la empresa no queda siempre a la libre disposición del empresario, puesto que hay determinados **límites** que tienen que ser respetados en función de la actividad empresarial y del número de trabajadores con los que cuente la empresa. De este modo, en ocasiones la ley no permite que el empresario pueda asumir personalmente la prevención (en las empresas de un determinado volumen de trabajadores o con actividades especialmente peligrosas), y en otros casos exige a la empresa la constitución de un servicio de prevención propio (en función de su elevado número de trabajadores y del tipo de actividad que desarrolle).

Además, la propia LPRL, en su artículo 31.1, incluye la preferencia del legislador por la designación de trabajadores como modalidad organizativa prioritaria, al determinar que el recurso a los servicios de prevención propios o ajenos a la empresa procederá cuando «la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la ejecución de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas». Según ha venido interpretando la doctrina, esto no impide que el empresario, aun teniendo trabajadores suficientes, opte por el servicio de prevención propio o ajeno como modalidad organizativa preventiva, pues se entienden estos como modalidades preventivas superiores y más beneficiosas para los trabajadores.

Junto con las limitaciones legales y reglamentarias establecidas en función del volumen de plantilla y del tipo de actividad que la empresa desarrolle, el empresario tiene que **consultar** con los representantes de los trabajadores el modelo organizativo de la prevención de riesgos laborales que hay que implantar en el ámbito de la empresa. Esta obligación de consulta deriva del artículo 33.1.b LPRL y de los artículos 16.2 y 21.2 RSP. La consulta con los representantes de los trabajadores del modelo de organización de la prevención en el ámbito de la empresa tiene carácter preceptivo, aunque no vincula la decisión

última del empresario. En el supuesto de que la empresa no cuente con representantes de los trabajadores, la consulta tendrá que ser efectuada a los propios trabajadores directamente.

2. Asunción personal por el empresario

Entre las diferentes modalidades de gestión preventiva, el artículo 30.5 LPRL y el 11 RSP establecen que el empresario podrá asumir personalmente la actividad preventiva de su empresa, siempre que concurran las siguientes **condiciones** en su organización productiva:

- Que la empresa tenga hasta **10 trabajadores**. Sin embargo, a partir de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se abre la posibilidad de que el empresario asuma directamente la prevención en empresas de hasta **25 trabajadores**, siempre que tenga un **único centro de trabajo**.

- Que el empresario desarrolle su **actividad de manera habitual** en el centro de trabajo. El empresario tiene que desarrollar habitualmente su actividad en el centro de trabajo, y esto con independencia de que su trabajo sea manual o directivo. Aunque del tenor literal de la norma parece deducirse que el empresario tiene que ser persona física para poder optar por esta modalidad organizativa, nada parece oponerse al hecho de que esta modalidad fuera acogida por un empresario societario, cuyo socio mayoritario prestara sus servicios directamente en el centro de trabajo.

- El empresario tiene que contar con la **capacidad necesaria**, en función de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, según lo determinado en el capítulo VI RSP y que, por lo tanto, nunca podrá ser inferior a la formación de nivel básico (VI, epígrafe 7).

- Que la actividad desarrollada **no esté entre las incluidas en el anexo I RSP**. Resulta dudoso si se puede acoger a esta modalidad organizativa aquella empresa en la que solo alguna fase de su proceso productivo se encuadre en el anexo I RSP. La doctrina mayoritaria mantiene que, en estos casos, no cabe la asunción personal de la prevención por el empresario.

- No cabrá la asunción de la **vigilancia de la salud** por parte del empresario, y esta actividad deberá cubrirse, así como todas aquellas especialidades preventivas no asumidas personalmente por él, por alguna de las modalidades preventivas contempladas de manera legal (servicio de prevención ajeno o trabajadores designados).

La asunción de la prevención por el empresario, si concurren todos los requisitos necesarios para que opere, será en todo caso **facultativa** para el mismo.

Las **actividades incluidas en el anexo I RSP**, y en cuyo marco el empresario no podrá asumir personalmente la prevención de riesgos laborales, son las siguientes:

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

- Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según Real decreto 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como el Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de los dos.

- Actividades en las que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

- Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes biológicos durante el trabajo.

- Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

- Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.

- Actividades en inmersión bajo el agua.

- Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o derrumbamiento.

- Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

- Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos, o utilización significativa de los mismos.

- Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio.

- Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

3. Designación de trabajadores

El artículo 30 LPRL y los artículos 12 y 13 RSP establecen esta modalidad de organización preventiva, a la que podrá recurrir siempre el empresario, salvo que resulte obligado por ley a constituir un servicio de prevención propio. La designación de trabajadores tiene que entenderse tanto en el sentido de asignar funciones preventivas a un trabajador ya existente en la plantilla, como la posibilidad que tiene el empresario de contratar a uno o varios trabajadores para la ejecución de las funciones preventivas en el ámbito de la empresa.

La dedicación a funciones preventivas de los trabajadores designados puede ser tanto a tiempo completo como parcial. Con el fin de dar cumplimiento a sus funciones preventivas, el empresario tendrá que facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación, en los términos establecidos en los artículos 18 y 23 LPRL.

Según el artículo 30.2 LPRL, los trabajadores designados deberán tener la **capacidad necesaria**, disponer del **tiempo** y de los **medios precisos y ser suficientes en número**, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. En referencia a este punto, la disposición adicional 7.ª RSP faculta a la negociación colectiva para el establecimiento de criterios que determinen el número de trabajadores designados por el empresario para llevar a cabo las actividades de prevención, así como para concretar el tiempo y los medios de los que tengan que disponer los trabajadores designados para el desempeño de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma. Si no hubiese una disposición convencional que regulara esta materia, y ante el silencio legal en este punto, será el empresario el que tenga que determinar en cada supuesto concreto el número de trabajadores designados necesarios y los medios con los que tienen que contar en función de la actividad de la empresa, del volumen de plantilla y de otras circunstancias que puedan tener incidencia en materia de seguridad y salud laboral.

Respecto a la **capacitación preventiva** que deben tener los trabajadores designados, la misma dependerá de las funciones que les sean atribuidas, según lo que se dispone en el capítulo VI RSP: funciones de nivel básico, intermedio y superior (VI, epígrafe 7).

Las actividades preventivas para cuya ejecución no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas por medio de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. De este modo, es posible que en una empresa convivan como modalidad organizativa preventiva la designación de trabajadores con el recurso a un servicio de prevención ajeno

para aquellas actividades que los trabajadores no hayan podido asumir. En este caso, los trabajadores designados deberán colaborar entre sí, así como con los servicios de prevención concertados por la empresa.

Teniendo en cuenta la singular relevancia de las funciones asignadas, y con el fin de **garantizar** la independencia e imparcialidad de los trabajadores designados, el artículo 30.4 LPRL determina que estos no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, los trabajadores designados disfrutarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras *a*, *b* y *c* del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 TRLET. Como derivación lógica de estas garantías propias de los representantes de los trabajadores, se impone a los trabajadores designados la obligación de guardar **secreto profesional**, propio también de aquellos trabajadores que ejercen funciones representativas, sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

En concreto, las **garantías** que se reconocen a los trabajadores designados son las siguientes:

- Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán escuchados, aparte del interesado, el comité de empresa o los restantes delegados de personal.

- Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los otros trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

- No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la finalización de su designación, por razón de su actividad, sin perjuicio, por lo tanto, de que pueda ser sancionado por otros motivos ajenos a sus funciones preventivas. Asimismo, no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

- Derecho de opción entre la readmisión e indemnización en el caso de despidos declarados improcedentes. Si no se efectúa la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación.

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

4. Los servicios de prevención de riesgos laborales

Según lo que se dispone en el artículo 31.1 LPRL, si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la ejecución de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario tendrá que recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Servicio de prevención es el conjunto de **medios humanos y materiales** necesarios para llevar a cabo las actividades preventivas con objeto de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados (artículo 31.2 LPRL).

El servicio de prevención tendrá **carácter interdisciplinario**, y debe contar con medios apropiados para cumplir sus funciones. Para esto, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas que hay que desarrollar, en función de las circunstancias siguientes:

- Tamaño de la empresa.
- Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
- Distribución de riesgos en la empresa.

Las **funciones de los servicios de prevención** vienen incluidas en el artículo 31.3 LPRL y consisten en prestar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en materia preventiva y, en particular, en lo que respecta a:

- Diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.

- Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos preventivos en el artículo 16 LPRL.

- Planificación de la actividad preventiva, determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y vigilancia de su eficacia.

- Información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 LPRL.

- Prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Hay **tres tipos de servicios de prevención: los propios, los mancomunados y los ajenos**. Cada uno de estos tipos de servicios de prevención, aun teniendo notas y características comunes, cuenta con especialidades propias en lo que respecta a su ocupación como modalidad organizativa, por lo que requieren un estudio específico y singular.

4.1. Los servicios de prevención propios

Tal y como dispone el artículo 15 RSP, el servicio de prevención propio constituye una **unidad organizativa específica dentro de la empresa** y tiene que incluir, como mínimo, dos de las especialidades o disciplinas preventivas de las incluidas en el artículo 34 RSP (medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada).

Sus integrantes, trabajadores de la empresa, tienen que **dedicar de manera exclusiva** su actividad en la misma a la finalidad de este servicio, y deben tener la capacitación requerida para las funciones que hayan de llevarse a cabo en los términos del capítulo VI RSP. Si se asumiera la especialidad de medicina del trabajo, los servicios sanitarios tienen que ser objeto de aprobación y registro previo por parte de la autoridad sanitaria.

Si la empresa contara con un servicio de prevención propio como modalidad organizativa, las actividades preventivas no asumidas por medio del mismo tendrán que ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.

La constitución de un servicio de prevención propio es **obligatoria** para el empresario en cualquiera de los supuestos siguientes:

- Si la empresa tiene más de 500 trabajadores.

- Si se trata de una empresa de entre 250 y 500 trabajadores que lleva a cabo una de las actividades incluidas en el anexo I RSP.

- Si la autoridad laboral, teniendo presente la peligrosidad de la actividad empresarial o la frecuencia o gravedad de su siniestralidad, obliga a cubrir

la actividad preventiva mediante un servicio de prevención, y el empresario descarta el servicio de prevención ajeno.

A estos efectos, la unidad de cómputo la constituye la empresa, y no el centro de trabajo. Tendrán que computarse todos los trabajadores de la plantilla, con independencia del tipo de contrato que tengan o de la jornada laboral que desarrollen. Respecto a la calificación de la actividad de la empresa, se debe seguir el criterio interpretativo más favorable a la seguridad y salud laboral, por lo cual, aunque su actividad principal no esté en el anexo I RSP, tendrá que entenderse incluida en el mismo si parte de sus operaciones o procesos son subsumibles en las actividades incluidas en este anexo.

La empresa que tenga como modalidad organizativa un servicio de prevención propio debe elaborar la memoria y programación anual del servicio de prevención, que ha de estar a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes, así como del comité de seguridad y salud.

Los trabajadores que integren el servicio de prevención propio **no podrán sufrir ningún perjuicio** derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa (art. 30.4 LPRL). Al igual que los trabajadores designados, los trabajadores miembros del servicio de prevención propio disfrutarán de las garantías de los representantes de los trabajadores que establecen las letras *a*, *b* y *c* del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 TRLET.

4.2. Los servicios de prevención mancomunados

Los servicios de prevención mancomunados se encuentran regulados en el artículo 21 RSP. El servicio de prevención mancomunado puede **constituirse** entre aquellas empresas que desarrollen de manera simultánea actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio para los diferentes **centros de trabajo** que lo constituyen.

Por negociación colectiva o mediante acuerdo o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo **sector productivo** o **grupo empresarial**, o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o **área geográfica limitada**.

Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo.

De este modo, una empresa que por número de trabajadores y actividad estuviera obligada a constituir un servicio de prevención propio (por ejemplo, una empresa de más de 500 trabajadores) no podrá organizar en ningún caso su actividad preventiva por me-

dio de un servicio de prevención mancomunado de sector, aunque sí podría acudir a un servicio de prevención mancomunado de grupo de empresas, de centro de trabajo o de área geográfica.

El **acuerdo de constitución** del servicio de prevención mancomunado se tiene que adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas, haciendo constar de manera expresa las condiciones mínimas en las que este servicio de prevención tiene que desarrollarse (art. 21.2 RSP en relación con el art. 33.1b LPRL). Asimismo, el acuerdo de constitución tendrá que comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, en el supuesto de que esta constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva.

La actividad preventiva de los **servicios mancomunados se limitará a las empresas participantes**.

Los servicios de prevención mancomunados, posean o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y deberán contar con, al menos, **tres especialidades** o disciplinas preventivas de las establecidas en el artículo 34 RSP. Para poder constituirse, tendrán que disponer de los recursos humanos y materiales mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos, de acuerdo con lo que se establece en el RSP y en su normativa de desarrollo.

Los trabajadores que integran el servicio de prevención mancomunado **no podrán sufrir ningún perjuicio** derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa (art. 30.4 LPRL). Al igual que los trabajadores designados y que los miembros del servicio de prevención propio, disfrutarán de las garantías establecidas en los artículos 68.*a*, *b* y *c* y 56.4 TRLET.

El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participación de las mismas.

4.3. Los servicios de prevención ajenos

4.3.1. Naturaleza, funciones y requisitos

Cuando la empresa no lleve a cabo las actividades preventivas con recursos propios (asunción del empresario, designación de trabajadores, servicio de prevención propio o mancomunado), la organización de las funciones en materia preventiva solo podrá hacerse por medio de un **servicio de prevención ajeno debidamente acreditado** (art. 31.3 LPRL). El servicio de prevención ajeno es una **entidad especializada externa e independiente** de la empresa, que con-

cierta con la misma la ejecución de actividades de prevención y el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos. Los servicios de prevención ajenos se regulan en el artículo 31 LPRL y en los artículos 16 y siguientes RSP.

Cualquier empresa puede concertar la **totalidad de la actividad preventiva** con uno o varios servicios de prevención ajenos, salvo que esté obligada a constituir un servicio de prevención propio. También podrá concertarse un servicio de prevención **ajeno de manera parcial** cuando el empresario, los trabajadores designados o el servicio de prevención propio o mancomunado no asuman todas las especialidades preventivas; en este caso, el servicio de prevención ajeno dará cobertura a las disciplinas preventivas que no hayan sido asumidas con medios propios. Según el artículo 33.1.b LPRL, los representantes de los trabajadores tendrán que ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos. Esta consulta tiene carácter preceptivo, pero no resulta vinculante para el empresario.

Todo servicio de prevención ajeno tiene que estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los riesgos existentes en la misma; en concreto, se tiene que encargar de las siguientes **funciones** (art. 31.3 LPRL):

- El diseño, la implantación y la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores en materia preventiva.
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Para **actuar** como servicios de prevención ajenos, las entidades especializadas tendrán que ser objeto de una **acreditación por la autoridad laboral**, que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan de manera reglamentaria y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario (artículo 31.5 LPRL). Desarrollando este extremo, el artículo 18 RSP determina que las entidades especializadas han de contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan ejecutar adecuadamente la actividad preventiva que hubieran concertado, teniendo en cuenta el tipo, la extensión y la frecuencia de los servicios preventivos que deben prestar, el

tipo de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y el tamaño de los centros de trabajo en los que esta prestación ha de llevarse a cabo.

Para poder actuar como **servicios de prevención ajenos**, las entidades especializadas tienen que reunir los siguientes **requisitos** (arts. 17, 18 y 19 RSP):

- Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeño de su actividad.

- Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.

- No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo diferentes a las propias de su actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades.

- Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 LPRL que hubieran concertado, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la ejecución de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad; o disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales necesarios para prestar el servicio en condiciones y con tiempo de respuesta adecuado (art. 19.2 RSP).

- Ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos de manera legal y reglamentaria. La acreditación de la autoridad laboral competente tiene que alcanzar las cuatro especialidades o disciplinas preventivas: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

- Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo que establece en el capítulo VI RSP, para cada una de las especialidades o disciplinas preventivas, excepto en el caso de la especialidad de medicina del trabajo, que exigirá contar, al menos, con un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa y un enfermero de empresa. Asimismo, deberán disponer del personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el capítulo VI RSP, en función de las características de las empresas cubiertas por el servicio. Los expertos tendrán que actuar de manera coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la

identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores.

- Disponer, en los ámbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como mínimo, de las instalaciones e instrumentación necesarias para llevar a cabo las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias.

- Los servicios de prevención ajenos tendrán que mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes una memoria anual en la que incluirán de manera separada las empresas o los centros de trabajo a los que se han prestado servicios durante este periodo, indicando en cada caso la naturaleza de estos (art. 20.2 RSP).

Todos estos aspectos son regulados en detalle por las normas reglamentarias siguientes:

- En el ámbito técnico, la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para llevar a cabo la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

- En el ámbito sanitario, el Real decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

4.3.2. El concierto de la actividad preventiva

El contrato formalizado entre la empresa y el servicio de prevención ajeno, por el que este último asume la ejecución de actividades de prevención y el asesoramiento y apoyo que precise la empresa en materia de seguridad y salud laboral, se denomina **concierto de la actividad preventiva** o *concierto de prevención*.

El concierto de la actividad preventiva debe tener como mínimo el **contenido** siguiente (art. 20 RSP):

- Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.

- Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma donde se ejercerá dicha actividad. Cuando se trate de empresas que lleven a cabo actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de construcción, incluirán de manera expresa la extensión de las actividades concertadas en el ámbito de las obras en las que intervenga la empresa.

- Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para cada una de las mismas de las funciones concretas asumidas y de las actuaciones concretas que se efectuarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Estas actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.

- La obligación del servicio de prevención de llevar a cabo, con la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación.

- El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se hayan producido.

- La obligación del servicio de prevención de efectuar, en la memoria anual de sus actividades en la empresa, la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa, por medio de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas.

- El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades concertadas.

- El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la salud derivados del trabajo.

- El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las actividades o funciones llevadas a cabo con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboración y coordinación de todos los mismos.

- La duración del concierto.

- Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.

- La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en los términos establecidos en la normativa aplicable.

- Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan cubiertas por el concierto.

Salvo que las actividades se lleven a cabo con recursos preventivos propios y así se especifique en el concierto, este deberá consignar:

- Si se concierta la especialidad de **seguridad en el trabajo**, el compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan. Para esto, se considerarán todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los puestos de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección.

- Si se concierta la especialidad de **higiene industrial**, el compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de llevar a cabo mediciones sobre este tema, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones económicas del concierto.

- Si se concierta la especialidad de **ergonomía y psicosociología aplicada**, el compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.

4.3.3. Acreditación y registro de los servicios de prevención ajenos

Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevención ajenos tendrán que formular **solicitud** ante la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los puntos siguientes (art. 23 RSP):

- Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización en la Seguridad Social.

- Aspectos de la actividad preventiva que pretende efectuar, especificando los tipos de actividad que tiene capacidad de desarrollar.

- Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, así como previsión del número de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva, en función de los recursos humanos y materiales previstos.

- Previsión de dotación de personal para el desempeño de la actividad preventiva, debidamente justificada, que tendrá que ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicación de su cualificación profesional y dedicación, especificando su ámbito territorial de prestación de servicios.

- Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicación.

- Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios. El importe de la cobertura se actualizará de manera anual en función de la evolución del índice de precios al consumo, sin que la citada cuantía constituya el límite de la responsabilidad del servicio.

- Los contratos o acuerdos que hay que establecer, si procede, con otras entidades para la ejecución de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

Será competente para conocer las solicitudes de acreditación formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevención la autoridad laboral de la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones principales del servicio de prevención. Esta misma autoridad laboral será competente para conocer, si procede, de la revocación de la acreditación. La **acreditación otorgada será única y tendrá validez en todo el territorio español** (art. 24 RSP).

El **procedimiento de acreditación** del servicio de prevención ajeno, una vez presentada la solicitud de acreditación, se regula en el artículo 25 RSP:

- La autoridad laboral remitirá copia de la solicitud a la autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, para que esta informe a la autoridad laboral de

su decisión sobre la aprobación del proyecto en cuanto a los requisitos de carácter sanitario.

- La autoridad laboral que instruya el procedimiento solicitará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante, y se manifestará sobre la procedencia o improcedencia de la acreditación.

- La autoridad laboral competente recaudará informe preceptivo de todas las comunidades autónomas donde la entidad haya indicado que pretende desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente hará lo mismo respecto a las autoridades sanitarias afectadas y en relación con la comprobación del cumplimiento de los requisitos sanitarios. El informe de las autoridades laborales afectadas versará sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante y se manifestará sobre la procedencia o improcedencia de la acreditación.

- A la vista de la decisión de la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, la autoridad laboral dictará y notificará la resolución en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo competente para resolver, acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada.

- Las entidades acreditadas como servicios de prevención ajenos tendrán que inscribirse en el registro de entidades especializadas del órgano competente de la comunidad autónoma que resolvió la concesión de su acreditación (art. 28 RSP).

Una vez acreditadas como servicios de prevención ajenos, las entidades especializadas tendrán que mantener en todo momento los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevención establecidos de manera reglamentaria. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de esta obligación, las entidades especializadas deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que afecte a estos requisitos de funcionamiento (art. 26 RSP).

Las autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, y comunicar a la autoridad laboral que concedió la acreditación las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.

Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, la autoridad laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento de los requisitos necesarios para desarrollar la actividad de servicio de prevención ajeno, podrá **revocar total o parcialmente la acreditación** otorgada conforme al procedimiento establecido en el artículo 27 RSP.

De igual manera, la acreditación podrá ser revocada por la autoridad laboral competente, como consecuencia de sanción por infracción grave o muy grave de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.2 LISOS. En este caso, el procedimiento de revocación se iniciará en virtud de la resolución administrativa firme que aprecie la existencia de infracción grave o muy grave.

4.4. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y los servicios de prevención ajenos

Según lo que dispone el artículo 32 LPRL, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no podrán desarrollar directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos. Esto sin perjuicio de que puedan participar con cargo a su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a este único fin, en los términos y condiciones que se establezcan en la normativa de aplicación.

Por lo tanto, **las mutuas de accidentes de trabajo en ningún caso pueden llevar a cabo funciones propias de los servicios de prevención ajenos**. Esto no impide que puedan ser partícipes o propietarias de las denominadas *sociedades de prevención*, entidades mercantiles independientes de las mutuas, con organización propia y específica. Las sociedades de prevención de las mutuas son auténticos servicios de prevención ajenos, sujetas a las mismas condiciones y requerimientos de acreditación y revocación que cualquier servicio de prevención ajeno.

5. Auditoría de la prevención de riesgos laborales

La auditoría es un **instrumento de gestión** que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora (artículo 30.1 RSP).

5.1. La auditoría obligatoria de la prevención de riesgos laborales

Según el artículo 30.6 LPRL, el empresario que no hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa tendrá que someter su sistema de prevención de riesgos laborales al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos establecidos en el capítulo V RSP.

El empresario que no haya elegido como modelo organizativo de la prevención el concierto con un servicio de prevención ajeno tendrá que someter su sistema de prevención de riesgos laborales al control de una auditoría externa.

Las auditorías o evaluaciones externas serán **obligatorias** para el empresario en los supuestos siguientes (artículo 29 RSP):

- Cuando la empresa no haya concertado el servicio de prevención con la entidad especializada. De este modo, será preceptivo someter el modelo de prevención de riesgos laborales a una auditoría cuando la organización preventiva se haya implementado mediante recursos propios (asunción del empresario, designación de trabajadores, servicio de prevención propio y mancomunado).

- Cuando las empresas desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos. El objeto de esta auditoría será verificar la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, teniendo en cuenta la incidencia en este sistema de su forma mixta de organización, así como la manera en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el marco del plan de prevención de riesgos laborales. En estos supuestos, la auditoría se centrará en las actividades asumidas con recursos propios por la empresa.

Siempre que en el modelo organizativo preventivo de una empresa concurran recursos propios con ajenos, la empresa estará sujeta de manera obligatoria a auditoría de prevención de riesgos laborales.

Como excepción a lo previsto anteriormente, **quedan excluidas de la obligación de auditoría** las empresas en las que concurran todas y cada una de estas circunstancias (artículo 29.3 RSP):

- Empresas de hasta 50 trabajadores.
- Actividad no incluida en el anexo I RSP.
- Que la eficacia de su sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría, por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas.
- Que rellenen y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría. El modelo de esta notificación se encuentra incluido en el anexo II RSP.

Aun concurriendo todas estas circunstancias, la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, si procede, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, podrá requerir la ejecución de una auditoría a las empresas que en principio no quedan obligadas. Para esto se basará en los datos de siniestralidad de la empresa o del sector, en informaciones o en otras circunstancias que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de prevención (artículo 29.4 RSP).

Carácter voluntario

Fuera de los supuestos en los que resulten obligatorias, cualquier empresa puede someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora (artículo 33 bis RSP).

5.2. Las entidades de auditoría

La auditoría de prevención de riesgos laborales tiene que ser confeccionada por personas físicas o jurídicas que posean un conocimiento suficiente de las materias y los aspectos técnicos objeto de la misma, y que cuenten con los medios adecuados para ello (artículo 32.1 RSP). Con el objetivo de verificar estos aspectos, las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención deberán contar con la

autorización de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harán constar las previsiones siguientes (artículo 33 RSP):

- Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y cuenta de cotización en la Seguridad Social.

- Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, así como previsión del número de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad de auditoría, en función de los recursos humanos y materiales previstos.

- Previsión de dotación de personal para el desarrollo de la actividad de auditoría, debidamente justificada, que tendrá que ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicación de su cualificación profesional y dedicación, especificando su ámbito territorial de prestación de servicios.

- Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicación.

- Los contratos o acuerdos que hay que establecer, si procede, con otras entidades para la ejecución de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

La autoridad laboral, tras emitir los los informes previos que estime oportunos, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de esta en el registro del órgano administrativo competente. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Una vez obtenida la autorización, el régimen de mantenimiento de la misma, la verificación de las condiciones de concesión y su eventual extinción se regirán por las disposiciones que resultan aplicables a los servicios de prevención ajenos (VI, epígrafe 4.3.3).

Las auditorías de prevención de riesgos laborales no podrán mantener ningún tipo de **vinculación comercial**, financiera o de otra clase con las empresas auditadas, diferentes a las propias de su actuación como auditores, que puedan afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades. Además, las entidades auditoras no podrán llevar a cabo para la misma o diferente empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención, ni mantener con estas últimas vinculaciones comerciales o financieras.

Excepciones

No resulta posible, por lo tanto, que haya ningún tipo de vinculación entre las entidades auditoras de prevención de riesgos laborales y los servicios de prevención ajenos. Se exceptúan de esta prohibición general dos situaciones que vienen incluidas de manera reglamentaria (artículo 32.2 RSP):

- El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de prevención ajenos para la ejecución de actividades preventivas en su propia empresa.

- El contrato para llevar a cabo la auditoría del sistema de prevención de un empresario dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.

5.3. Alcance y contenido de la auditoría

La auditoría llevará a cabo un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que tiene que incluir los siguientes **elementos** (artículo 30.2 RSP):

- Comprobar cómo se ha llevado a cabo la evaluación inicial y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.

- Comprobar que el tipo y la planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo que se dispone en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que sea aplicable, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.

- Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para llevar a cabo las actividades preventivas necesarias y los recursos de los que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, la manera en que están organizados o coordinados, si procede.

- Valorar la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, mediante la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales.

- Valorar la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa.

- Ponderar el grado de integración de la prevención en la dirección de la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización de la empresa, en el mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades potencialmente peligrosas, entre otros aspectos.

La auditoría tiene que hacerse de acuerdo con las normas técnicas establecidas y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores, a los que el empresario tendrá que consultar y cuya participación deberá permitir en la

auditoría (arts. 18.2 LPRL y 30.5 RSP). Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la **metodología de auditoría** tiene que incluir, con carácter mínimo (art. 30.3 RSP):

- Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y a cualquier otra información sobre la organización y actividades de la empresa que sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora.

- Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación preventiva refleja con exactitud y precisión la realidad de la empresa. Este análisis, que podrá llevarse a cabo aplicando técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.

- Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa.

5.4. Periodicidad de la auditoría

La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa se tendrá que llevar a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se hagan actividades incluidas en el anexo I RSP, caso en el que el plazo será de dos años.

Los plazos de revisión se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa. Por lo tanto, en este supuesto el plazo de auditoría pasará de cuatro a seis años, y en las empresas del anexo I RSP de dos a cuatro años.

Pacto de modalidad de organización preventiva

El pacto de modalidad de organización preventiva puede hacer referencia tanto a la elección del sistema de organización considerado en sí mismo (asunción por el empresario, designación de trabajadores, servicio de prevención propio, ajeno o mancomunado), como al alcance de este modelo organizativo (por ejemplo, especialidades asumidas por el servicio de prevención propio o concertadas con el servicio de prevención ajeno).

Además de los plazos señalados, la auditoría tendrá que repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, si procede, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad u otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría (art. 30.4 RSP).

5.5. El informe de auditoría

Los resultados de la auditoría tendrán que quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores (art. 31 RSP).

El informe de auditoría debe tener los **contenidos** siguientes:

- Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
- Identificación de la empresa auditada.
- Objeto y alcance de la auditoría.
- Fecha de emisión del informe de auditoría.
- Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe.
- Descripción sintetizada de la metodología empleada para llevar a cabo la auditoría y, si procede, identificación de las normas técnicas utilizadas.
- Descripción de los diferentes elementos auditados y resultado de la auditoría en relación con cada uno de los mismos.
- Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Firma del responsable de la persona o entidad auditora.

El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en la empresa. A la vista del informe, la empresa tendrá que adoptar las medidas necesarias para enmendar las deficiencias que los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

6. Los recursos preventivos

La presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinadas situaciones especialmente peligrosas.

La Ley 54/2003, por la que se modifica el marco normativo de la prevención de riesgos laborales, introduce una nueva figura en el ámbito de la prevención de riesgos laborales mediante la aprobación del artículo 32 bis LPRL: el recurso preventivo. Esta figura preventiva se desarrolla posteriormente en el Real decreto 604/2006 del 19 de mayo, por el que se modifica el Real decreto 39/1997 sobre servicios de prevención, y se introduce en esta última norma el artículo 22 bis. Según estos preceptos, la **presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos**, cualquiera que sea la modalidad de organización de estos recursos, **será necesaria** en los **supuestos** siguientes:

a) Cuando los **riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de distintas operaciones** que se desarrollan de manera sucesiva o simultánea y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. La evaluación de riesgos laborales deberá tener en cuenta este hecho, e identificar aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas. Por su parte, la planificación de la actividad preventiva tendrá que determinar la manera de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos en estas circunstancias.

El sector de la construcción

Esta situación es típica en sectores como el de la construcción, en los que intervienen simultáneamente trabajadores de varias empresas efectuando distintas operaciones que, al concurrir en el mismo centro de trabajo, inciden unas en otras y generan nuevos riesgos o agravan los existentes. En el sector de la construcción, de acuerdo con la DA 14.ª LPRL, la presencia de recursos preventivos será preceptiva para cada contratista y tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas.

b) Cuando se lleven a cabo **actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos** o con riesgos especiales. La evaluación de riesgos tendrá que identificar los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo relacionadas con las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales, y la planificación de la actividad preventiva señalará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

Estas actividades y procesos especialmente peligrosos vienen incluidos en el artículo 22 bis RSP, y son los siguientes:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo.

- Trabajos con riesgo de sepultura o hundimiento.

- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, y que sean del mismo tipo que aquellas por las cuales la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada pese a haber adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aperturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

c) Cuando la necesidad de esta presencia sea **requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social**, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. En estos supuestos, sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando esta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la actividad preventiva cuando esta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

En todas estas situaciones, el empresario tiene que contar de manera necesaria con la presencia en el centro de trabajo del denominado *recurso preventivo*. **Se entiende por recurso preventivo**:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- Uno o varios miembros de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. **Tendrán que permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia**.

Junto con estas posibilidades, la ley habilita al empresario para que asigne la presencia de manera expresa de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades para cuya ejecución se precisan. En este supuesto, estos trabajadores tienen que contar con formación preventiva adecuada y suficiente, y que como mínimo sea equivalente a la formación necesaria para el desempeño de las funciones del nivel básico en materia de prevención, según lo que se dispone en el anexo IV RSP.

Puede ser recurso preventivo: uno o varios trabajadores designados por la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno, o cualquier trabajador de la empresa con la cualificación necesaria.

Cuando haya empresas concurrentes en el centro de trabajo que lleven a cabo operaciones concurrentes, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que efectúen estas operaciones o actividades. En este caso, y cuando estos recursos preventivos sean varios, tendrán que colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.

El recurso preventivo, en el ámbito de sus **funciones de vigilancia**, deberá:

- Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.

- Comunicar al empresario cualquier incumplimiento de las actividades preventivas, para que este adopte las medidas necesarias.

- Poner en conocimiento del empresario la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas. En este caso, el empresario adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para corregir las deficiencias y modificará la planificación de la actividad preventiva y, si procede, la evaluación de riesgos laborales.

7. Funciones y niveles de cualificación del personal especializado en materia preventiva

El capítulo VI RSP regula las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva. La norma estructura tres niveles de formación que se vinculan con tres tipos de funciones preventivas: nivel básico, intermedio y superior. Dentro del nivel superior, se diferencian cuatro especialidades preventivas: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. El RSP (anexos IV, V y VI) establece el contenido mínimo que deben tener los programas formativos destinados a la capacitación de las funciones de nivel básico, intermedio y superior.

7.1. Funciones de nivel básico

Integran el nivel básico de la actividad preventiva las **funciones** siguientes (artículo 35 RSP):

- Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y la cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.

- Llevar a cabo evaluaciones elementales de riesgos y, si procede, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.

- Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, y efectuar visitas a tal efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos y cuantas funciones análogas sean necesarias.

- Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones a este efecto.

- Cooperar con los servicios de prevención, si procede.

Para ejercer las funciones de nivel básico, será necesaria alguna de las cualificaciones siguientes:

a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa que se refiere en el anexo IV RSP, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a cincuenta horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o treinta horas, en los otros casos.

Respetando estos mínimos, la negociación colectiva podrá adaptar a cada sector productivo los contenidos y la duración del programa formativo requerido para el desempeño de las funciones de nivel básico. Es el caso del V Convenio colectivo del sector de la construcción (BOE de 15 de marzo de 2012), cuyo artículo 166 determina que para el desarrollo de las funciones de nivel básico en el sector de la construcción habrá que cursar un programa formativo con una duración de sesenta horas.

b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades de nivel básico.

c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades de nivel básico.

La formación mínima de nivel básico se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.

7.2. Funciones de nivel intermedio

Las **funciones** correspondientes al nivel intermedio son las siguientes (art. 36 RSP):

- Promover, a todos los efectos, la prevención en la empresa y su integración en la misma.

- Llevar a cabo evaluaciones de riesgos, excepto las específicamente reservadas al nivel superior.

- Proponer medidas para el control y la reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

- Efectuar actividades de información y formación básica de trabajadores.

- Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.

- Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones que hay que desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

- Colaborar con los servicios de prevención, si procede.

- Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.

Para ejercer las funciones de nivel intermedio, habrá que poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa que se refiere en el anexo V RSP, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a trescientas horas. En la actualidad, la habilitación para ejercer funciones de nivel intermedio requiere cursar un ciclo de grado superior de formación profesional que proporcione el título de técnico superior de prevención de riesgos profesionales.

7.3. Funciones de nivel superior

Las **funciones** correspondientes al nivel superior son las siguientes (art. 37 RSP):

- Las funciones señaladas para el nivel intermedio.

- La ejecución de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan de manera efectiva la situación que se valora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

- La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.

- La planificación de la acción preventiva que hay que desarrollar en las situaciones en las que el control o la reducción de los riesgos supone la ejecución de actividades diferentes que implican la intervención de distintos especialistas.

- La vigilancia y el control de la salud de los trabajadores.

Para ejercer las funciones de nivel superior, será necesario contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa que se refiere en el anexo VI RSP, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas.

Cuatro especialidades preventivas

Dentro del nivel superior, se diferencian cuatro especialidades preventivas: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Las denominadas especialidades técnicas (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada) se rigen por los requisitos establecidos en el RSP: titulación universitaria y formación acreditada por una universidad con el contenido del anexo VI RSP. La especialidad de ámbito sanitario, medicina del trabajo, se regula de acuerdo con la normativa sanitaria vigente (Real decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada).

Resumen

En el módulo se han analizado los diversos mecanismos que tiene el empresario para poder organizar la prevención de acuerdo con lo dispuesto en la LPRL y en el RSP. Con este objetivo, se han estudiado los diferentes modelos de organización de la prevención configurados legalmente: asunción propia por parte del empresario, designación de trabajadores y servicios de prevención. Dentro de estos últimos, se ha efectuado un examen detallado del servicio de prevención ajeno, que se configura como la entidad preventiva especializada que, en la práctica, escogen la mayor parte de las empresas para cumplir con su obligación de organizar la prevención de riesgos laborales.

Una vez analizados los diferentes modelos organizativos, se ha examinado la regulación legal del sistema de auditoría en prevención de riesgos laborales, que tiene como finalidad principal verificar la implantación y el funcionamiento real de los modelos de organización preventiva cuando los desarrolla la empresa a través de medios propios.

Después de conocer los sistemas de auditoría, se ha estudiado la figura del recurso preventivo. Como hemos visto, la presencia de esta figura en el proceso productivo de la empresa resulta obligatoria en gran número de supuestos de particular peligrosidad, los cuales recoge la normativa de forma expresa.

Finalmente, el módulo concluye haciendo un análisis de los diferentes niveles de cualificación formativa que la normativa contempla en materia de prevención de riesgos laborales: nivel básico, intermedio y superior, asociándose a cada uno de ellos unas funciones específicas en materia de seguridad y salud laboral.

Bibliografía

Alfonso Mellado, C. L.; Salcedo Beltrán, C.; Rosat Anced, I. (coords.) (2012). *Prevención de riesgos laborales. Instrumentos de aplicación* (3.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Cardona Llorens, A.; García González, G. (coords.) (2013). *Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

García González, G. (coord.) (2008). *Curso básico de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Dykinson.

Garrigues Giménez, A. (dir.) (2009). *Derecho de la prevención de riesgos laborales*. Albacete: Bomarzo.

López Gandía, J.; Blasco Lahoz, J. F. (2014). *Curso básico de prevención de riesgos laborales* (15.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Sala Franco, T. (2014). *Derecho de la prevención de riesgos laborales* (9.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.